

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת זאב אלקין

פ/25/4869

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הגדלת הייצוג הנשי באסיפה הבוחרת), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 7 בחוק הרבנות הראשית לישראל, התשפ"ד–2024¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7(8), בסופו יבוא "לעניין סעיף זה, "רב" – מי שיש בידו תעודה בתוקף ממועצת הרבנות הראשית המעידה שהוא עמד בבחינות הנדרשות לכהונה כרב".
2. החלפת סעיף 8 במקום סעיף 8 לחוק העיקרי, יבוא:
- "נציגי הציבור 8. נציגי הציבור שבאסיפה הבוחרת יהיו – באסיפה הבוחרת

(1) 21 נשים המכהנות כראשי הערים הגדולות מקרב הערים שבראשם מכהנת אישה, ואם לא היו די נשים כאמור – ראשי הערים הגדולות;

(2) 4 נשים המכהנות כסגניות ראשי הערים הגדולות, ואם יש יותר מסגנית ראש עיר אחת בעיר – ראש העיר ימנה מבין הסגניות המכהנות;

(3) 6 נשים המכהנות כראשי המועצות המקומיות הגדולות מקרב המועצות המקומיות שבראשן מכהנת אישה, ואם לא היו די נשים כאמור – ראשי המועצות המקומיות הגדולות;

(4) 4 נשים המכהנות כראשי המועצות האזוריות הגדולות מקרב המועצות האזוריות שבראשן מכהנות אישה, ואם לא היו די נשים כאמור – ראשי המועצות האזוריות הגדולות;

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 90.

(5) 14 נשים המכהנות כראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות מקרב המועצות הדתיות של הערים שבראשן מכהנת אישה, ואם לא היו די נשים כאמור – ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות;

(6) 2 נשים המכהנות כראשי המועצות הדתיות של המועצות המקומיות הגדולות מקרב המועצות הדתיות של המועצות המקומיות שבראשן מכהנת אישה, ואם לא היו די נשים כאמור – ראשי המועצות הדתיות של המועצות המקומיות הגדולות;

(7) 2 נשים המכהנות כראשי המועצות הדתיות של המועצות האזוריות הגדולות מקרב המועצות הדתיות של המועצות האזוריות שבראשן מכהנת אישה, ואם לא היו די נשים כאמור – ראשי המועצות הדתיות של המועצות האזוריות הגדולות;

(8) 2 שרים שתבחר הממשלה ובלבד שלפחות אחת מהם תהיה אישה;

(9) 5 חברי הכנסת שתבחר הכנסת או ועדה מוועדותיה שהסמיכה לכך, ובלבד שלפחות 2 מהם יהיו נשים;

(10) 10 אנשי ציבור שימנה השר, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ובאישור הממשלה, כולן נשים.

דברי הסבר

עם תום כהונת הרבנים הראשיים לישראל ביום כ"ה סיוון התשפ"ד, 1 ביולי 2024, נוצר ואקום משפטי באשר לשאלה מי נושא בסמכויות הרבנים הראשיים לישראל, בייחוד לעניין מינוי הרבנים באסיפה הבוחרת בהתאם להוראות סעיף 7(8) לחוק. סלע המחלוקת המעכב את קיום הבחירות לרבנים הראשיים החדשים, הוא בכל הנוגע למינוי נשים תחת כותרת "רבנים" בסעיף זה. כדי להבהיר את נושא המינוי, מוצע להגדיר "רב" לעניין סעיף 7(8) כמי שיש בידו תעודה בתוקף מטעם המועצה המעידה על כך שעבר בחינות הנדרשות לכהונה כרב בישראל.

לצד זאת, מוצע בהצעת החוק להגדיל את הייצוג הנשי באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים וחברי המועצה. כיום, הייצוג הנשי בפועל עומד על כעשרה אחוזים. זאת, רק לאחר שהשר לשירותי דת החליט

למנות עשר נשים כנציגות ציבור, כפי שנעשה בבחירות למועצת הרבנות הראשית ב-2018 ובבחירות לרבנים הראשיים ב-2013. על מנת להגדיל את הייצוג הנשי מוצע לחייב מינוי של נשים העומדות בראש רשויות מקומיות כחלק מקבוצת ראשי הרשויות הנכללים מלכתחילה באסיפה הבוחרת, לרבות הוספת 4 סגניות ראשי הערים הוותיקות המכהנות בערים ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה ובאר שבע. כמו כן, מוצע לחייב בחברותן באסיפה של נשים העומדות בראשות מועצה דתית במועצות אזוריות, וכן לעגן בחקיקה את הנוהג למנות נשים במסגרת נציגי הממשלה, הכנסת ונציגי הציבור שממנה השר לשירותי דת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)